

1000407-75.2021.8.26.0673

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Ruth Duarte Menegatti

Comarca: Flórida Paulista

Foro: Foro de Flórida Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... posteriormente denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa, tendo sido absolvido através da sentença prolatada em 08/08/2013, a qual transitou em julgado, com alvará de soltura cumprido no dia 09/08/2013, entretanto, no decorrer deste primeiro processo, o requerente teve sua prisão preventiva decretada em decisão datada de 23/04/2013, com cumprimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Flórida Paulista

Foro de Flórida Paulista

Vara Única

Praça Gerson Veronese Ferracini, Florida Paulista - SP - cep 17830-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000407-75.2021.8.26.0673 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000407-75.2021.8.26.0673

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Diego Rodrigo Moreira da Silva

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti

Vistos.

DIEGO RODRIGO MOREIRA DA SILVA ajuizou a presente ação de conhecimento pelo rito comum (indenização por erro judiciário) em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em resumo, que permaneceu ilegalmente enclausurado em regime fechado durante 05 anos, somente tendo sua liberdade reestabelecida com a anulação do processo de conhecimento, promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, diante do reconhecimento da ocorrência de bis in idem referente a fato pelo qual o requerente já tinha sido julgado e absolvido. Afirma que foi preso em flagrante no dia 27/11/2012, quando, durante abordagem policial no veículo em que era passageiro, foi localizada a quantidade de 29,35g de cocaína, então esses fatos foram tratados, primeiramente, nos autos 0006804- 10.2012.8.26.0407, que culminaram com sua absolvição através da sentença prolatada em 08/08/2013, cumprindo-se o alvará de soltura no dia 09/08/2013 tendo transitado em julgado quanto ao requerente.

Contudo, afirma que, conforme posteriormente reconhecido pelo STJ, os mesmos fatos foram alvo de apuração nos autos 0006134-69.2012.8.26.0407, tendo sido decretada a prisão preventiva de Diego em decisão datada de 23/04/2013, sendo o mandado de

prisão cumprido em 30/04/2013, arguindo que a decretação da prisão preventiva é absolutamente nula, já que decretada em autos que incidem em bis in idem e que, diante da decretação da prisão preventiva, o alvará de soltura cumprido em 09/08/2013 mostrou-se inócuo, eis que a prisão preventiva do requerente Diego foi mantida nos autos em duplicidade, apenas sendo resolvido em 02/08/2018, cinco anos após a manutenção ilegal da prisão do autor, através da decisão concedida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 409.433/SP.

Assim, alega que permaneceu preso ilegalmente de 2013 a 2018, no ápice de sua juventude, dos 22 aos 27 anos, período decisivo para a vida futura de qualquer pessoa, notadamente quanto aos aspectos afetivos e morais, mas também quanto ao sucesso profissional e financeiro, razão pela qual ingressou com a presente ação, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização de R\$ 1.000,00 para cada dia de prisão ilegal, resultando, portanto, em indenização no valor de R\$ 1.825.000,00, acrescidos, ainda, de juros de mora e correção. (Fls. 01/16).

Com a inicial vieram procuração e documentos (fls. 17/147).

Emendas à inicial às fls. 152/166 e 170/171.

Citada, a requerida FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou contestação (fls. 178/187). Alega que, apesar da comprovação da prisão preventiva ocorrida em 30 de abril de 2013, não consta dos autos o período efetivo de permanência em cárcere e nem se vislumbra erro judicial, posto que a prisão preventiva proferida nos autos de nº 0006134-69.2012.8.26.0407 foi regular, devidamente fundamentada, havendo ainda decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o que reforça a legalidade. Ademais, alega que sobreveio decreto condenatório, sendo mantido pelo E. Tribunal de Justiça, que afastou a alegação de duplicidade de acusação e bis in idem, e apesar de o Superior Tribunal de Justiça, em análise de Habeas Corpus nº 409433/SP ter tido outro entendimento e acolhido as razões da parte autora, anulando o processo, a mudança de entendimento jurídico em decisão anterior devidamente fundamentada e sem vícios, não pode ser classificada como erro judicial. Subsidiariamente, argumentou que o valor a título de indenização se mostra indevido, pois o arbitramento deve ser feito com moderação. Juntou documento às fls. 188/249.

Houve réplica à fls. 253/261. Juntou documento às fls. 262/263.

O requerente indicou provas às fls. 264/266.

Certidão de fl. 270, informando ter decorrido o prazo sem manifestação da requerida.

Decisão saneadora de fl. 271, concedendo o prazo de 30 dias para as partes apresentarem certidões atualizadas dos feitos criminais e outros documentos envolvidos, de acordo com o relato dos fatos, que as partes julgarem necessários.

O requerente cumpriu a determinação de fl. 271 às fls. 276/463.

A requerida manifestou-se à fl. 467, informando que não tem outras provas a produzir além dos documentos que anexou aos autos em contestação.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas além daquelas que já estão nos autos.

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inócorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF- AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, v.u., DJU 3.2.92, p. 472, 2a col., em.).

“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente descrição do magistrado, no exame da necessidade ou não, da realização de prova em audiência, ante a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ, Ac da 4ª Turma no Resp 3.047, Rel. Min. Athos Carneiro, D.J.U. 17.09.1990).

Trata-se de ação onde a parte autora requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização, posto que alega ter sido vítima de erro judiciário.

O pedido é improcedente.

Compulsando os autos, verifico que o autor alega ter sido alvo de prestação jurisdicional errônea, afirmando ter sido mantido preso indevidamente pelo período de 05 anos, posto que, nos autos do primeiro processo de nº 0006804-10.2012.8.26.0407, foi preso em flagrante no dia 27/11/2012 e posteriormente denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa, tendo sido absolvido através da sentença prolatada em 08/08/2013, a qual transitou em julgado, com alvará de soltura cumprido no dia 09/08/2013, entretanto, no decorrer deste primeiro processo, o requerente teve sua prisão preventiva decretada em decisão datada de 23/04/2013, com cumprimento do mandado de prisão em 30/04/2013, no segundo processo, de nº 0006134-69.2012.8.26.0407 que, segundo ele, tratava dos mesmos fatos da primeira ação supramencionada, configurando bis in idem, o que foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em 02/08/2018, no HC nº 409.433/SP. Deste modo, o autor afirma que permaneceu preso ilegalmente de 2013 a 2018, o que afetou sua vida afetiva, profissional e financeira e, por isso, pleiteia indenização.

Entretanto, a partir da análise dos autos e dos documentos acostados pelas partes, entendo que não comporta acolhimento a tese do requerente, uma vez que não houve comprovação de falha do serviço jurisdicional, posto que a atividade jurisdicional tem como pressuposto o princípio do livre convencimento motivado do juiz, ou seja, o magistrado tem liberdade para avaliar e analisar as provas produzidas no processo, em contraditório judicial, podendo, então, formar sua convicção, desde que fundamente adequadamente o porquê de ter chegado àquela conclusão ou resultado, seguindo os moldes do devido processo legal.

Referido princípio encontra substrato no próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 155:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim dispõe Tucci (1987, p.16): “[...] sem a incumbência de ater-se a um esquema rígido ditado pela lei (sistema da prova legal), o juiz monocrático, bem como o órgão colegiado, ao realizar o exame crítico dos elementos probatórios, tem a faculdade de apreciá-los livremente, para chegar à solução que lhe parecer mais justa quanto à vertente fática.”.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firmada de que o sistema do livre convencimento motivado é o que predomina em nosso país. Vejamos:

“Vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão

racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de prova" (RHC 91.161, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 25.4.2008).

Logo, em razão desse princípio, o juiz pode julgar de acordo com o seu livre convencimento os fatos trazidos e produzidos no processo, sendo que esta liberdade encontra-se limitada na impossibilidade de julgamento contrário às provas trazidas aos autos, para evitar a volta ao arbítrio.

Nesse sentido, verifico que no caso em questão, o juízo de primeiro grau, da 2ª Vara da Comarca de Osvaldo Cruz, seguindo o referido princípio, proferiu decisão determinando a prisão preventiva do requerente com base em sua livre apreciação dos fatos e das provas produzidas nos autos até então, fundamentando-a devidamente com embasamento nas provas produzidas no processo, analisando minuciosamente as condutas de todos os envolvidos no caso, incluindo as do ora requerente, bem como os diálogos extraídos da interceptação telefônica realizada (fls. 31/91). Portanto, não se pode afirmar que ele errou em sua decisão, posto que ela foi fruto de seu convencimento motivado, cujas justificativas se encontram na própria decisão, não tendo havido falha na prestação jurisdicional.

Logo, no presente caso, não restou patentemente demonstrada a presença de erro judiciário, tendo havido somente a reforma de uma decisão judicial, diante de uma divergência de interpretação entre as diferentes instâncias do Poder Judiciário. Assim, evidencia-se que o C. Superior Tribunal de Justiça interpretou o caso no sentido de que houve um bis in idem, entendendo que o requerente foi alvo de dupla persecução penal, pois o segundo processo versava sobre os mesmos fatos criminosos, ou seja, mesma conduta e mesmas condições de tempo e lugar, apurados na primeira ação penal, na qual o requerente foi absolvido das acusações de prática de tráfico de drogas e associação criminosa. (Fls. 134/147).

Por sua vez, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo interpretou o caso de maneira diversa, afastando a alegação de duplicidade de acusação ou bis in idem, por entender que a questão aventada no segundo processo, o qual ocasionou a prisão preventiva do requerente, era distinta da questão aventada no primeiro processo, no qual o requerente foi absolvido, pois afirma que os fatos da segunda ação penal são mais amplos e distintos dos fatos da primeira, até porque na segunda ação penal os réus seriam julgados pelos fatos praticados durante todo o período de atividade da associação criminosa (Fls. 188/249).

Assim, não é correto e nem mesmo razoável afirmar que a reforma de uma decisão pelas instâncias superiores pressupõe erro das instâncias inferiores, posto que a reforma significa apenas uma diferença de entendimento jurídico e de interpretação, de modo que decisão anterior devidamente fundamentada e sem vícios não pode ser considerada como um erro judicial, posto que, para que determinada decisão seja considerada errônea, deve-se demonstrar efetiva falha na prestação jurisdicional, o que não ocorreu no presente caso, em que o juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do autor, outrora réu naquela ação penal, apresentou decisão devidamente fundamentada, embasada, inclusive, em interceptação telefônica, não tendo havido violação ao devido processo legal.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Ação indenizatória. Prisão legal, apesar da posterior anulação do processo. Erro judiciário não caracterizado. Indenização indevida. Recursos de ofício voluntário da Fazenda providos. Recurso adesivo prejudicado.

(TJSP; Apelação Cível 0358366-47.2009.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Germano; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - 1.VARA FAZ PUBLICA; Data do Julgamento: 23/08/2011; Data de Registro: 24/08/2011)(grifo meu).

Nesse supramencionado julgado de caso análogo consta: "Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça teve outro entendimento a respeito das regras aplicáveis e por isso anulou o processo, sem que por isso se possa dizer que antes disso a justiça tenha errado. O que houve foi um julgamento e depois outro julgamento. A vingar o entendimento do autor desta ação, sempre caberia indenização toda vez que alguém fosse condenado e depois fosse absolvido. (...) Evidente que o caso em questão, como já dito, não é de condenação seguida de absolvição, mas de anulação com base em entendimento jurídico diverso, do respeitável Superior Tribunal de Justiça, que não tem o efeito de fazer com que os julgamentos anteriores, igualmente respeitáveis, sejam considerados erros judiciários."

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para feito por DIEGO RODRIGO MOREIRA DA SILVA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

O juízo de admissibilidade de eventual recurso de apelação fica postergado para o relator sorteado junto ao E. Tribunal de Justiça, na forma do art. 1010, §3º do CPC, devendo o(a) apelado(a) ser intimado(a) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1010, §1º do CPC).

Após, decorrido o prazo legal, com ou sem a apresentação de resposta pelo(a) apelado(a), remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as homenagens e cautelas de estilo (art. 1010, §3º do CPC).

Saliento que o cumprimento de sentença deverá ser peticionado de forma digital (cadastrado como incidente processual apartado, sem nova distribuição, instruindo-se com as principais peças do processo de conhecimento, tais como petição inicial, contestação, petição da reconvenção, sentença, acórdãos, certidão de trânsito em julgado, etc).

Face à sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §§ 2º e 6º-A do NCPC, este último com redação dada pela Lei nº 14.362/22), dispensando-a, todavia, por ora, face à gratuidade da justiça que ora concedo.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de praxe.

P. I. C.

Florida Paulista, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA